



## CONVENTION DE MÉCÉNAT FINANCIER POUR LES ENTREPRISES

ENTRE les soussignées :

**La Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée**

Siège social : Quai Ouest, 39 Boulevard de Verdun – CS 30567 – 34536 Béziers Cedex

N° SIRET : 243 400 769 00093

Représentée par son Président, Monsieur Robert MÉNARD dûment habilité par décision n° du .

N° de licence d'entrepreneur de spectacles vivants : Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée, 1-009350, 2-008053, 3-008056

L'interlocuteur administratif est le Théâtre des Variétés.

Ci-après dénommée « **la CABM** » d'une part,

Et,

La société (nom de la société) : **BOYER GESTION PRIVEE**

Société (forme de la société) : SARLU

Ayant son siège social à : 76, ALLEES PAUL RIQUET

Code Postal : 34500 Commune : BEZIERS

Numéro SIRET : 911 813 731 00039

Représentée par : Monsieur Pierre HOULES

dûment habilité en sa qualité de : Gérant

Ci-après dénommée « **le MÉCÈNE** » d'autre part

**Il est exposé et arrêté ce qui suit :**

## **ARTICLE 1 – CHARTE ÉTHIQUE EN MATIÈRE DE MÉCÉNAT**

Le mécène s'engage à signer la présente convention dans le respect de la Charte Éthique qui lui est annexée.

La signature de la présente convention vaut signature de ses annexes, et donc de la Charte Éthique par les deux parties.

## **ARTICLE 2 – ÉLIGIBILITÉ AU MÉCÉNAT**

La CABM déclare être habilitée à fournir des reçus fiscaux, conformément au texte de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat.

## **ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION**

La présente convention fixe les modalités de l'action de mécénat en application de la loi du 1er août 2003 et de l'article 238bis du Code Général des Impôts.

La présente convention concerne une action de mécénat en régie directe, par laquelle l'entreprise mécène contribue par un soutien financier au Théâtre des Variétés, pour l'élaboration et la mise en œuvre du projet artistique ci-après nommé « le Projet » dans le corps du texte.

Le projet est défini comme suit : ***Programmation artistique du Théâtre des Variétés***

La présente convention de mécénat est conclue sans accord d'exclusivité avec le MECÈNE sur le soutien du projet.

## **ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU MÉCÈNE**

### **4-1 Montant du don**

Le MÉCÈNE s'engage à soutenir le projet par un don financier à hauteur de :  
(somme en lettres euros) ***Trois mille cinq cent euros***  
(somme en chiffre) ***3 500,00 €***

### **4-2 Règlement du don**

La somme devra être versée sur le compte de la CABM par virement (RIB-IBAN communiqué en annexe de la présente convention) en indiquant le nom du projet soutenu.

### **4-3 Versement**

Le MÉCÈNE s'engage à régler le montant total de son don à partir de la signature de la présente convention et au plus tard dans les 60 jours suivants.

## **ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DE LA CABM**

### **5.1. Affectation du don**

La CABM s'engage à utiliser le don effectué dans le cadre de la présente convention et à la seule fin définie par la présente convention.

## **5.2 - Reçu fiscal**

Le reçu fiscal (*cerfa 16216\*01 reçu au titre des dons à un organisme d'Intérêt Général*) est établi par la CABM après l'encaissement de la totalité du montant du don. Le MÉCÈNE bénéficie d'une réduction d'impôt sur les sociétés :

- pour l'ensemble des versements effectués au titre de l'article 238 bis du Code général des impôts, concernant la fraction du Chiffre d'Affaire HT annuel inférieure ou égale à 2 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 60 % .
- La fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 40 %.

Pour le calcul du montant de la réduction d'impôt, l'ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

## **5.3 – Contreparties**

En guise de remerciement du don fait par le mécène, et en complément de la mention du mécène sur les supports de communication, la CABM s'engage, pendant toute la durée de la présente convention, à accorder certains avantages repris en annexe de la convention, établis avec l'accord du mécène.

Il est bien précisé que, par cette action de remerciement, le mécène ne recherche pas de retours directs sur son activité commerciale.

Chaque contrepartie octroyée fait l'objet d'une valorisation par le bénéficiaire. L'ensemble des contreparties est accordé dans la limite d'un plafond de 25% de l'apport du mécène, soit dans le cas présent, un montant de Huit cent soixante quinze euros ( 875,00) € nets de taxe.

## **5.4 – Communication**

La CABM, dans la mesure du possible, s'engage à faire apparaître le logo ou de mentionner le nom du mécène sur les supports de communication relatifs au projet. Pour ce faire, le mécène devra fournir les éléments avant une date butoir qui lui sera communiquée par la CABM.

### **Remarque :**

- L'utilisation du nom et/ou du logo étant soumise à une autorisation préalable du mécène (cf annexe 2), dans le cas où celui-ci souhaiterait l'anonymat la CABM s'engage à ne faire apparaître ni son nom ni son logo sur aucun des supports de communication relatifs à l'action mécénée.
- Le MÉCÈNE, s'il le souhaite, peut évoquer sa contribution à l'action de mécénat dans sa propre communication institutionnelle et/ou interne dès lors que ces supports de communication font états des logos de la CABM et /ou du Théâtre des Variétés.

## **ARTICLE 6 – INDÉPENDANCE DE LA CABM QUANT AU PROJET**

La CABM gère, par l'intermédiaire du Théâtre des Variétés, le Projet bénéficiant de financement privé via le partenariat en toute indépendance et autonomie.

Le MÉCÈNE s'engage à ne pas tenter d'influer sur le Projet tant dans son contenu (intellectuel, artistique, scientifique, technique...) qu'auprès des acteurs que le Projet pourrait mobiliser.

## **ARTICLE 7 – REMERCIEMENTS**

La CABM s'engage à mentionner autant que possible le soutien du MÉCÈNE dans les discours officiels et dans les médias dédiés à l'évènement. La CABM mentionnera également le MÉCÈNE parmi ses mécènes de l'année sur les supports qu'elle sera amenée à utiliser pour promouvoir de façon générale sa politique de mécénat.

## **ARTICLE 8 - DURÉE ET VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION**

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et ce jusqu'à la fin de l'action définie ci-dessus.

La CABM garantit qu'elle est libre de contracter la présente convention et qu'elle ne cédera pas tout ou partie des droits que lui confère cet accord.

Aucune disposition de cette convention ne pourra être interprétée comme créant un lien de subordination entre le MÉCÈNE et la CABM.

#### **ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITÉ**

Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou élément comprenant notamment mais non exclusivement, les échanges techniques, artistiques, transmis par l'autre.

En conséquence chaque partie s'engage à ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues à la convention et à assurer de manière générale leur confidentialité en prenant toutes les mesures qu'elle jugera utiles.

Cet engagement restera applicable tant pendant la durée des présentes qu'au-delà et sans limitation de durée.

Ne seront toutefois pas entendues comme confidentielles les informations qui seront tombées dans le domaine public antérieurement ou postérieurement à la signature de la présente convention.

#### **ARTICLE 10 – ANNULATION**

Si pour une raison quelconque, indépendante de la volonté des parties, le projet qui fait l'objet de la présente convention venait à être annulé, l'une ou l'autre des parties ne serait redevable d'aucune indemnité ni pénalité.

En cas d'annulation du fait de la CABM, le don effectué par le MÉCÈNE sera, à son choix, soit restitué, soit reporté à la date du report éventuel de la manifestation, soit réaffecté à une manifestation d'intérêt général similaire convenue entre les parties.

#### **ARTICLE 11 - RÉSILIATION**

La résiliation de la présente convention sera de plein droit, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet dans le délai de 30 jours.

#### **ARTICLE 12 – FORCE MAJEURE**

Chacune des parties verra ses obligations suspendues de plein droit, sans formalité, et sa responsabilité dérogée, notamment en cas de survenance d'événement présentant les caractères juridiques de la force majeure ou du cas fortuit, tels que définis par la jurisprudence en la matière, en ce compris toute injonction de justice rendant l'organisation de la manifestation impossible.

Chacune des parties informera l'autre en temps opportun de la survenance de l'un de ces événements et s'efforcera d'en atténuer ou d'en supprimer les effets dans les meilleurs délais.

Chacune des parties pourra mettre fin à la convention de mécénat par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de dix (10) jours au cas où l'exécution de l'accord serait suspendu ou retardé de plus de trente (30) jours pour raison de force majeure, et ce, sans aucune indemnité de part et d'autre.

#### **ARTICLE 13 - LITIGE**

Aucune responsabilité ne pourra être recherchée par la CABM et ses assureurs auprès du

MÉCÈNE du fait de sa contribution, quant à l'organisation, la mise en œuvre et la réalisation de l'objet de la présente convention cité à l'article 1.

En cas de litige s'élevant en relation avec l'exécution de la présente convention, les parties s'obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant une période d'un mois.

Au cas où aucune solution amiable ne pourrait intervenir au cours de la phase de conciliation précitée, les parties conviennent de soumettre tout litige pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent contrat, au Tribunal Administratif de Montpellier auquel il est fait attribution de juridiction par les présentes.

Fait, en deux exemplaires, à Béziers, le

| <b>L'entreprise</b>                                                                        | <b>La Communauté d'Agglomération<br/>Béziers Méditerranée</b>                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pour le Mécène</b><br><br><b>SARLU BOYER GESTION PRIVEE</b><br><br><b>Pierre HOULES</b> | <b>Le Président de la Communauté<br/>d'Agglomération Béziers Méditerranée</b><br><b>Maire de Béziers</b><br><br><b>Robert MÉNARD</b> |

## ANNEXE 1 - GRILLE DE CONTREPARTIES

| Montant du don (par tranches) | Contreparties<br><i>dans la limite de 25 % du montant du don</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 €                       | <b>COMMUNICATION / VISIBILITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | Mention du mécène dans les documents de communication<br>« <b>avec le soutien de ...</b> »                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | « <b>Insertion du logo</b> » dans les supports de communication du projet (hors affiches) : carte programme, communiqué, dossier de presse, feuille de salle, post réseaux sociaux Agglo et Ville de Béziers,                                                                                                       |
|                               | <b>Insertion du logo</b> dans le programme du Théâtre des Variétés (x 2000 exemplaires)                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | <b>MOMENTS PRIVILÉGIÉS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | A- Invitations au spectacle du 17 juin 2026 : 60 places à 10 €<br>B- Invitations à répartir sur les événements de la saison culturelle 2026 du Théâtre des Variétés : 2 places à Tarif à Tarif (A 32€ ) ou B (27 €)<br>C-Invitation(s) au concert d'ouverture du Festival d'Automne 2026 : 4 places à Tarif B (27€) |

## ANNEXE 2 – AUTORISATIONS

1) Autorisez-vous la **Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée** à insérer le logo\* et/ou à inscrire le nom de votre entreprise sur les supports dédiés à cette action de mécénat ?

☐ OUI, j'autorise

☐ NON, je souhaite l'anonymat

\*Le logo ne doit comporter aucune mention commerciale (pas de coordonnées, pas de message publicitaire). Le fichier doit être fourni en HD (haute définition – 300dpi) et en format JPEG ou EPS.

2) Autorisez-vous la **Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée** à mentionner oralement le nom de votre entreprise lors de toute communication sur cette action de mécénat ?

☐ OUI, j'autorise

☐ NON, je souhaite l'anonymat

### **ANNEXE 3**

**Relevé d'Identité Bancaire (RIB)**  
**COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE**

**M. le Receveur municipal**

**108, avenue Georges Clémenceau – BP 60 404**

**34 504 BEZIERS**

**CODE ETABLISSEMENT : 30001**

**CODE GUICHET : 00206**

**N° COMPTE : C3430000000**

**CLE RIB : 66**

**IBAN :**

**FR73      3000      1002      06C3      4300      0000      066**

**BIC Associé**

**BDFEFRPPCCT**